

ДОГОВОРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Поручение на обработку персональных данных

Приложение к договору использования платформы «СИНТАГМА»

Оператор: ИП Шафрановский Максим Михайлович

ИНН / ОГРНИП: 253615392404 / 324253600042754

Реестр Роскомнадзора: № 25-24-013414

Редакция: 1.0 от 19.07.2026

1. Статус и стороны

- 1.1. Клиент, определяющий цели и состав персональных данных своих пользователей, слушателей, работников или иных субъектов, является оператором персональных данных по смыслу Федерального закона № 152-ФЗ.
- 1.2. Индивидуальный предприниматель Шафрановский Максим Михайлович является лицом, осуществляющим обработку персональных данных по поручению Клиента, далее - Обработчик.
- 1.3. Поручение применяется с момента его акцепта вместе с соответствующей Офертой либо подписания Сторонами и действует в течение основного договора и периода возврата/удаления данных.
- 1.4. Если Обработчик самостоятельно определяет отдельные собственные цели, включая договорные контакты, расчеты, поддержку и безопасность своей системы, в отношении таких целей он выступает самостоятельным оператором по собственной Политике.

2. Предмет и документированные инструкции

- 2.1. Клиент поручает Обработчику совершать указанные ниже операции исключительно для предоставления и технического сопровождения Платформы, организации обучения и документооборота в объеме выбранных Клиентом функций.
- 2.2. Документированными инструкциями являются настоящее Поручение, основной договор и Заказ, настройки Клиента в интерфейсе, письменные обращения его уполномоченных администраторов и обязательные требования законодательства.
- 2.3. Обработчик не использует порученные данные для собственной рекламы, обучения общедоступных моделей, продажи, распространения или иных несовместимых целей.
- 2.4. Если инструкция нарушает применимое законодательство либо создает существенный риск для субъектов, Обработчик приостанавливает ее выполнение в необходимой части и сообщает Клиенту причины.

3. Субъекты и персональные данные

Категории субъектов	Возможные данные	Ограничение
Представители и работники Клиента	ФИО, email, телефон, должность, организация, учетная запись	Только данные, нужные для доступа и взаимодействия
Слушатели и обучающиеся	ФИО, дата рождения, контакты, гражданство, СНИЛС, документ, адрес, образование, работа	Только при использовании соответствующего модуля и наличии основания

Категории субъектов	Возможные данные	Ограничение
Преподаватели и кураторы	ФИО, контакты, должность, организация, учебные действия	В пределах роли
Законные представители	ФИО, контакты, сведения о полномочиях	Когда требуется для несовершеннолетнего или недееспособного субъекта
Все пользователи	IP, user-agent, время и события доступа, журналы безопасности	Минимизация и ограниченный срок

3.1. Специальные категории и биометрические данные не входят в стандартное Поручение и запрещены к загрузке без отдельного подписанного приложения, определяющего основание, цель, перечень и дополнительные меры.

4. Операции, способ и срок

- 4.1. Операции: сбор через интерфейсы Клиента, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование по инструкции, предоставление доступа уполномоченным пользователям, обезличивание, блокирование, выгрузка, удаление и уничтожение.
- 4.2. Способ: автоматизированная обработка с передачей по сети Интернет; отдельные обращения, акты и выгрузки могут обрабатываться смешанным способом.
- 4.3. Срок обработки соответствует сроку основного договора и согласованному периоду выгрузки. Хранение после прекращения допускается только по обязательному закону, для согласованного возврата или в резервных копиях до завершения установленного цикла.

5. Обязанности Клиента

- определять законные, конкретные и совместимые цели и минимальный состав данных;
- иметь и документировать правовое основание обработки и поручения, получать согласие субъекта, когда оно требуется;
- информировать субъектов об Операторе, целях, получателях, сроках и их правах;
- назначать администраторов, контролировать доступы и незамедлительно отключать утративших полномочия лиц;
- не давать незаконных инструкций и не загружать запрещенные категории данных;
- обрабатывать обращения субъектов и уведомлять Обработчика, если требуется действие в Платформе;
- предоставлять Обработчику информацию, необходимую для определения уровня защиты и исполнения Поручения.

6. Обязанности Обработчика

- обрабатывать данные только по документированным инструкциям и в пределах цели;
- соблюдать конфиденциальность и допускать к данным только уполномоченных лиц, принявших соответствующие обязанности;
- применять необходимые правовые, организационные и технические меры безопасности;
- соблюдать требования локализации при сборе данных граждан Российской Федерации;
- по запросу предоставлять документы и иную информацию, разумно подтверждающие принятие мер, без раскрытия секретов и данных других клиентов;

- оказывать содействие при обращениях субъектов, оценке инцидентов, блокировании, выгрузке и уничтожении;
- вести учет существенных инструкций, доступов и событий безопасности в пределах внутренних процедур.

7. Меры безопасности

7.1. Меры выбираются с учетом характера, объема, контекста и целей обработки, актуальных угроз и возможного вреда субъектам.

- ролевое разграничение и принцип минимальных привилегий;
- индивидуальная аутентификация и защита административного доступа;
- защищенные сетевые соединения и ограничение сетевого доступа;
- журналирование критических событий и контроль действий;
- резервное копирование, контроль восстановления и управление обновлениями;
- порядок управления уязвимостями, инцидентами, доступами и уничтожением;
- периодический внутренний контроль эффективности мер.

7.2. Подробные схемы, ключи, адреса и конфигурации предоставляются только в защищенном режиме и лишь в объеме, который не снижает безопасность и не нарушает права других клиентов.

8. Привлечение иных лиц

8.1. Клиент предоставляет Обработчику общее разрешение привлекать лиц, необходимых для инфраструктуры, связи, расчетов и поддержки, при условии письменного возложения на них обязанностей не менее строгих, чем настоящее Поручение.

8.2. Обработчик уведомляет Клиента о существенном новом обработчике не менее чем за 10 календарных дней, если срочное привлечение не требуется для устранения угрозы или исполнения закона.

8.3. Клиент вправе направить мотивированное возражение, основанное на риске для данных. Стороны добросовестно согласуют альтернативу; при ее невозможности Клиент может прекратить затронутую услугу.

8.4. Обработчик сохраняет ответственность перед Клиентом за исполнение обязанностей привлеченным лицом в пределах закона и договора.

9. Локализация и трансграничная передача

9.1. Обработчик обеспечивает выполнение требований части 5 статьи 18 Закона № 152-ФЗ в отношении порученной обработки данных граждан Российской Федерации.

9.2. Трансграничная передача в рамках стандартного Поручения не осуществляется. Она допускается только по отдельной письменной инструкции Клиента после выполнения требований статьи 12 Закона № 152-ФЗ и иных применимых требований.

10. Обращения субъектов

10.1. Клиент отвечает на обращения субъектов как оператор. Обработчик не отвечает субъекту от имени Клиента без инструкции, кроме случаев, прямо предусмотренных законом.

10.2. При получении обращения, относящегося к порученным данным, Обработчик пересылает его Клиенту без неоправданной задержки и оказывает разумное техническое содействие.

10.3. Клиент формулирует проверяемую инструкцию с идентификатором субъекта и требуемым действием. Обработчик вправе запросить подтверждение полномочий и уточнение объема.

11. Инциденты

- 11.1. Обработчик принимает меры по локализации инцидента, сохранению доказательств, оценке затронутых данных, устранению причин и предупреждению повторения.
- 11.2. О подтвержденном инциденте, затрагивающем порученные данные, Обработчик уведомляет Клиента без неоправданной задержки и, как правило, не позднее 12 часов с момента подтверждения.
- 11.3. Уведомление содержит известные на момент сообщения обстоятельства, категории данных и субъектов, возможные последствия, принятые меры и контакт для взаимодействия. Недостающие сведения направляются по мере расследования.
- 11.4. Клиент самостоятельно исполняет обязанности оператора по уведомлению Роскомнадзора и субъектов. Обработчик предоставляет необходимое содействие и отдельно исполняет обязанности, прямо возложенные на него законом.

12. Подтверждение мер и аудит

- 12.1. Не чаще одного раза в год, а также после существенного подтвержденного инцидента Клиент вправе запросить разумный перечень подтверждений соблюдения Поручения.
- 12.2. Аудит проводится дистанционно по документам, если этого достаточно. Выездная проверка требует отдельного согласования, соблюдения конфиденциальности, безопасности и прав других клиентов и оплачивается Клиентом, если не выявлено существенного нарушения Обработчика.
- 12.3. Обработчик вправе предоставить обезличенные отчеты, выдержки и заверения вместо раскрытия исходных журналов, секретов, персональных данных других лиц и информации ограниченного доступа.

13. Возврат и уничтожение

- 13.1. По прекращении основного договора Клиент в течение согласованного периода, по умолчанию 30 календарных дней, выгружает доступные данные либо направляет инструкцию о возврате.
- 13.2. По окончании периода Обработчик удаляет рабочую копию порученных данных, кроме обязательных к хранению сведений. Данные в резервных копиях изолируются от обычной обработки и удаляются по циклу, как правило, не позднее 60 календарных дней.
- 13.3. По запросу Клиента Обработчик предоставляет подтверждение выполненного уничтожения в форме, предусмотренной внутренними актами, без раскрытия сведений других клиентов.

14. Ответственность и приоритет

- 14.1. Клиент несет ответственность перед субъектами за определенные им цели, состав данных, основания и законность инструкций. Обработчик несет ответственность перед Клиентом за нарушение Поручения и перед субъектами или государством в случаях, прямо установленных законом.
- 14.2. Положения основного договора об ограничении ответственности применяются с учетом обязательных норм законодательства о персональных данных и не освобождают Сторону от умышленного нарушения.
- 14.3. При противоречии настоящего Поручения и общего условия основного договора по вопросам порученной обработки применяется Поручение; специальные инструкции Заказа имеют приоритет, если соответствуют закону.

КЛИЕНТ / ОПЕРАТОР Наименование: _____ ИНН/ОГРН: _____ Адрес: _____ Представитель: _____ _____ / _____	ОБРАБОТЧИК ИП Шафрановский Максим Михайлович ИНН 253615392404; ОГРНИП 324253600042754 Email: support@sintagma.com.ru _____ / М. М. Шафрановский
--	---